

NEJVYŠŠÍMU STÁTNÍMU ZASTUPITELSTVÍ

Jezuitská 585/4, 660 55 Brno

ID datové schránky: 5smaetu

K rukám nejvyšší státní zástupkyně JUDr. Lenky Bradáčové, Ph.D.

Datovou schránkou

V Ospělově dne 28. srpna 2026

PODATEL	Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962, Ospělov 6, 798 55 Ludmírov, ID DS r8u3nhx
SPIS	6 NZN 1737/2026
NAVAZUJE NA	předžalobní výzvu ze dne 14. 7. 2026, její dosavadní doplnění a kárný podnět ze dne 22. 8. 2026
NOVÉ DŮKAZY	MSZ 2 KZN 55/2025-136 ze dne 20. 8. 2026; 2 KZN 683/2026-31 ze dne 24. 8. 2026; 3 KZN 974/2026-100 ze dne 27. 8. 2026

OSMÉ DOPLNĚNÍ PŘEDŽALOBNÍ VÝZVY SOUČASNĚ DOPLNĚNÍ KÁRNÉHO PODNĚTU ZE DNE 22. SRPNA 2026

ÚČEL PODÁNÍ: předložit nové srpnové listiny k věci 6 NZN 1737/2026 a ke kárnému podnětu ze dne 22. 8. 2026, požadovat úplnou rekonstrukci evidenční a předávací stopy podání postoupených NSZ nižším státním zastupitelstvím a doplnit hodnocení o vlastní informační věc NSZ SIN 55/2026-19, v níž NSZ odmítlo vydat údaje umožňující ověřit počet evidovaných spisů a úplnost předání podkladů MSZ v Praze.

I. Co je nové oproti sedmému doplnění

Sedmé doplnění předžalobní výzvy a současný kárný podnět ze dne 22. 8. 2026 reagovaly na stav známý k tomuto dni. Vyrozumění MSZ ze dne 20. 8. 2026, č. j. 2 KZN 55/2025-136, v něm nebylo přiloženo jako samostatný důkaz. Vyrozumění MSZ ze dne 24. 8. 2026, č. j. 2 KZN 683/2026-31, a ze dne 27. 8. 2026, č. j. 3 KZN 974/2026-100, tehdy objektivně ještě neexistovala.

Toto osmé doplnění tedy není opakováním předchozí argumentace. Předkládá nové úřední listiny, které konkrétně ukazují, jak se původně propojený soubor podání po předání z NSZ a rozdělení MSZ v Praze evidenčně a věcně rozpadl do několika větví.

II. Spis 2 KZN 55/2025 a podání roku 2026

MSZ ve výrozumění ze dne 20. 8. 2026, č. j. 2 KZN 55/2025-136, výslovně uvádí, že dne 13. 5. 2026 obdrželo prostřednictvím odboru trestního řízení NSZ podání datované 25. 4. 2026 a následně vyřizovalo další podání z května, června a července 2026. Přesto je tato větev vedena pod spisovou značkou roku 2025.

Podatel z toho bez dalšího nedovozuje nezákonnost. Žádá však, aby NSZ jako orgán, který původní podání předával, ověřilo a vysvětlilo evidenční návaznost: kdy byl spis 2 KZN 55/2025 založen, co bylo jeho původním předmětem, jaké listiny obsahoval před připojením podání z roku 2026 a jak souvisí s 6 NZN 1737/2026, 3 KZN 197/2026 a pozdějším označením 2 KZN 55/2026.

III. Vyřízení 2 KZN 683/2026-31 potvrzuje rozdílné zacházení s totožným podáním

MSZ dne 17. 6. 2026, č. j. 3 KZN 197/2026-18, podání ze dne 15. 6. 2026 vyložilo jako nesouhlas s postupem NCOZ a žádost o jeho přezkoumání příslušným státním zástupcem; proto je včetně příloh předalo vlastnímu úseku kriminality speciálních subjektů. Dne 24. 8. 2026 však tento úsek pod č. j. 2 KZN 683/2026-31 působnost státního zastupitelství neshledal a podklady vrátil s poukazem na jejich původní adresáty.

Toto vyřízení bylo dne 25. 8. 2026 napadeno u VSZ v Praze v návaznosti na sp. zn. 1 VZN 1678/2026. Pro NSZ je významné jako konkrétní důkaz, že jednotlivé větve nelze hodnotit izolovaně bez rekonstrukce jejich skutečného obsahu a procesního osudu.

IV. Vyrozumění 3 KZN 974/2026-100 potvrzuje fragmentaci

Nejnovější vyrozumění MSZ ze dne 27. 8. 2026, č. j. 3 KZN 974/2026-100, považuje dohled nad postupem OSZ pro Prahu 4 ve věci 1 ZN 320/2026 za nedůvodný. Současně však potvrzuje, že OSZ pro Prahu 4 nebylo postoupeno celé široce pojaté podání, ale pouze část vztahující se k osobám ze státního zastupitelství, zejména osobám spojovaným s VSZ v Praze a JUDr. Lenkou Bradáčovou, Ph.D.

To je důležité pro tvrzení, že nebyl individualizován konkrétní skutek. Jestliže dílčí orgán obdržel jen výřez původního souboru, musí být nejprve ověřeno, které historické důkazy a přílohy měl skutečně k dispozici. Vyrozumění navíc označuje podání ze dne 2. 7. 2026 jako doručené dne 2. 7. 2025; podatel žádá pouze ověřit, zda šlo o písařskou chybu bez evidenčních následků.

V. Historické trestní podněty: přesný procesní problém

Historická podání nebyla omezena na odborný spor o měření THC ani na nesouhlas s pravomocnými rozsudky. Trestní oznámení odborné společnosti Konopí je lék, o. s., ze dne 6. 9. 2010 označovalo konkrétní policejní zásah a skutkové okruhy podle § 329, § 181 a § 357 trestního zákoníku; navazující dodatek skutkově otevřel otázku nepravdivého znaleckého podkladu podle § 346 a maření spravedlnosti. Dne 11. 5. 2011 tři zřizovatelé Edukativní konopné kliniky spojili pokračující postup orgánů s tvrzenými těžkými újmami na zdraví, úmrtími označených osob a rizikem dalších následků.

V roce 2016 byl skutkový okruh rozšířen vůči soudcům vrcholných soudů; v roce 2025 vznikla samostatná větev týkající se odpovědných osob Ministerstva zdravotnictví; od dubna 2026 byla znovu požadována kontrola dlouhodobé nečinnosti NCOZ a doložení skutečně provedených úkonů. Uvedené právní kvalifikace jsou právními názory oznamovatelů, nikoli předčasným výrokem o vině.

Podstata požadavku je evidenční a procesní: označit u každého tvrzeného skutku spis, příslušný orgán, osoby, které byly předmětem prověřování, provedené základní úkony a procesní výsledek. Dosud nebyla předložena jedna úplná stopa, která by to umožnila ověřit.

VII. Výzva MSZ ze dne 27. 7. 2026 a kompetenční konflikt Praha-Brno

Výzvou ze dne 27. 7. 2026 ve spisu 3 KZN 197/2026 podatel reagoval na to, že MSZ v Praze dne 11. 6. postoupilo část podání MSZ v Brně, zatímco MSZ v Brně dne 21. 7. tuto část včetně tří doplnění vrátilo zpět do Prahy z důvodu věcné příslušnosti. Podatel proto žádal, aby Praha věc převzala, nebo při trvajícím nesouhlasu zajistila rozhodnutí sporu o příslušnost podle § 12a odst. 1 zákona o státním zastupitelství.

Výzva současně požadovala sjednotit úplný spisový základ a sdělit značky jednotlivých větví. K 27. 8. 2026 podatel nemá věcnou odpověď, která by tyto konkrétní požadavky vypořádala. Pro NSZ je tato okolnost

zvláště relevantní, protože při sporu mezi městskými státními zastupitelstvími z různých vrchních větví je právě NSZ společným vyšším článkem soustavy.

VIII. Dopad nových listin na kárný podnět ze dne 22. 8. 2026

Kárný podnět ze dne 22. 8. 2026 směřoval k tomu, aby způsob vyřizování podání JUDr. Lenkou Chmelovou byl posouzen jinou oprávněnou osobou ve světle toho, co NSZ prokazatelně vědělo. Nové srpnové listiny tuto otázku rozšiřují o konkrétní evidenční důkaz: nižší články vedou části původního souboru v různých spisech, jeden z nich pod značkou roku 2025, a nejnovější vyrozumění samo potvrzuje, že OSZ pro Prahu 4 obdrželo pouze část široce pojatého podání.

Podatel netvrdí, že tím je kárné provinění prokázáno. Žádá však, aby při vyřízení kárného podnětu bylo ověřeno, zda sdělení NSZ č. j. 6 NZN 1737/2026-73 skutečně odpovídalo úplnému obsahu podání a známé procesní mapě, nebo zda některé části spadající do vlastní dohledové a koordinační působnosti NSZ zůstaly bez odpovědi.

IX. Samostatná nečinnost NSZ v informační věci SIN 55/2026-19

Vedle trestně-procesní a dohledové roviny je pro posouzení postupu NSZ relevantní také jeho vlastní informační věc SIN 55/2026-19. Žádostí ze dne 25. 7. 2026 byla požadována jediná souhrnná číselná informace - počet jedinečných spisových značek vedených u NSZ od 6. 9. 2010 v přesně označených agendách a ve vztahu k přesně označeným osobám. Žádostí ze dne 26. 7. 2026 bylo požadováno doložit, co NSZ skutečně odeslalo MSZ v Praze v návaznosti na sdělení č. j. 6 NZN 1737/2026-32, včetně souborů, příloh, metadat a technických záznamů o vypravení a doručení. NSZ obě žádosti jediným rozhodnutím ze dne 30. 7. 2026, č. j. SIN 55/2026-19, odmítlo.

Proti tomuto rozhodnutí bylo dne 1. 8. 2026 podáno odvolání prostřednictvím NSZ k Úřadu pro ochranu osobních údajů. ÚOOÚ ve sdělení ze dne 26. 8. 2026, č. j. UOOÚ-05841/26-3, výslovně uvedl, že od NSZ ÚOOÚ obdržel spis teprve dne 17. 8. 2026.

X. Konkrétní požadavky vůči NSZ

Zařadit toto podání ke sp. zn. 6 NZN 1737/2026 jako osmé doplnění předžalobní výzvy a současně doplnění kárného podnětu ze dne 22. 8. 2026.

Posoudit nové listiny 2 KZN 55/2025-136, 2 KZN 683/2026-31 a 3 KZN 974/2026-100 společně, nikoli jako izolované větve.

Ověřit úplnou evidenční návaznost mezi 6 NZN 1737/2026, 3 KZN 197/2026, 2 KZN 55/2025, případným 2 KZN 55/2026, 2 KZN 683/2026 a 3 KZN 974/2026.

Sdělit, zda NSZ předalo MSZ v Praze sdělení č. j. 6 NZN 1737/2026-32 a podání ze dnů 25. 4., 8. 5. a 12. 5. 2026 a jaký konkrétní předávací dokument a seznam příloh tuto skutečnost dokládá.

U každého historického skutkového okruhu označit spis, orgán, základní prověřovací úkony, označené osoby a procesní výsledek, případně výslovně sdělit, že taková úplná stopa doložena není.

Při vyřízení kárného podnětu posoudit, zda postup JUDr. Lenky Chmelové vycházel z úplného a správně rekonstruovaného procesního základu.

Zohlednit vlastní informační věc SIN 55/2026-19: žádosti z 25. a 26. 7. 2026, rozhodnutí NSZ ze dne 30. 7. 2026, odvolání ze dne 1. 8. 2026 a sdělení ÚOOÚ č. j. UOOU-05841/26-3, že od NSZ spis obdržel až 17. 8. 2026.

Vyhodnotit výzvu ze dne 27. 7. 2026 a sdělit, zda byl kompetenční konflikt mezi MSZ v Praze a MSZ v Brně podle § 12a odst. 1 předložen k rozhodnutí, případně kdo převzal odpovědnost za věcné vyřízení vrácené části.

Sdělit, který konkrétní článek soustavy odpovídá za souhrnné posouzení propojeného skutkového a důkazního celku.

XI. Závěr

Nové listiny potvrzují, že problém není pouze v délce řízení nebo v počtu podání. Jde o ověřitelný evidenční a procesní problém: části společného podání byly rozděleny mezi několik článků soustavy, spisy neměly podle zjištění VSZ totožný obsah, některé větve používají rozdílné spisové značky a dodnes není předložena jedna úplná mapa, z níž by bylo možné zjistit, kdo který skutek skutečně prověřoval a s jakým výsledkem.

Podatel proto žádá, aby toto osmé doplnění nebylo znovu automaticky postoupeno jako nový izolovaný podnět, ale bylo posouzeno jako součást již vedené věci 6 NZN 1737/2026. Dobrovolně poskytnutá nejzazší lhůta do 11. 9. 2026 pro konečné stanovisko zůstává zachována.

S úctou

Mgr. Dušan Dvořák

Přílohy

MSZ v Praze ze dne 20. 8. 2026, č. j. 2 KZN 55/2025-136.

MSZ v Praze ze dne 24. 8. 2026, č. j. 2 KZN 683/2026-31.

MSZ v Praze ze dne 27. 8. 2026, č. j. 3 KZN 974/2026-100.

Podnět VSZ v Praze k výkonu dohledu nad dohledem a k přezkoumání postupu MSZ v Praze ve vztahu k vyrozumění ze dne 27. 8. 2026, č. j. 3 KZN 974/2026-100, ze dne 28. 8. 2026.

Žádost VSZ v Praze o přezkoumání vyřízení MSZ v Praze č. j. 2 KZN 683/2026-31 ze dne 25. 8. 2026.

Žádost VSZ v Praze o přezkoumání vyřízení MSZ v Praze č. j. 2 KZN 55/2025-136 ze dne 24. 8. 2026.

Výzva MSZ v Praze k bezodkladnému věcnému postupu ze dne 27. 7. 2026, sp. zn. 3 KZN 197/2026.